

CAPÍTULO 3

El delincuente

Juanjo Medina

Una palabra: ¿cómo os imagináis a alguien que comete delitos?

Nos gusta pensar en blancos y negros.

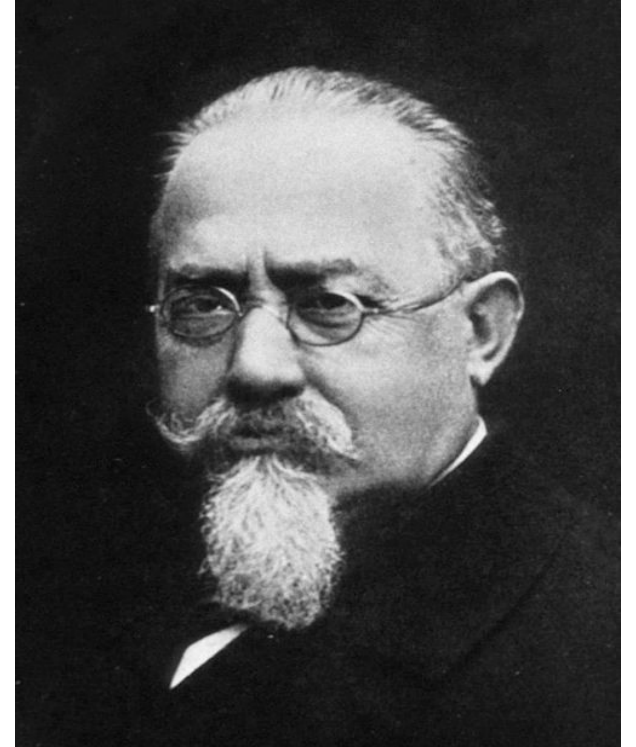
La realidad es obstinadamente más compleja.

“
*trastorno moral, locura moral, manía sin delirio, degeneración,
imbecilidad moral, incorregibilidad, criminalidad innata, incapacidad
hereditaria.*

Nicole Rafter, 2011 · las etiquetas del siglo XIX

“
El delincuente nato se distingue del resto por una reversión a una forma primitiva de ser humano.

Cesare Lombroso, 1876 · L'uomo delinquente



Cesare Lombroso (1835-1909)

Los estigmas del delincuente nato

1 Físicos

Orejas grandes, brazos largos, narices torcidas.

2 Sensoriales

Menos sensibilidad al dolor y al contacto.

3 Morales

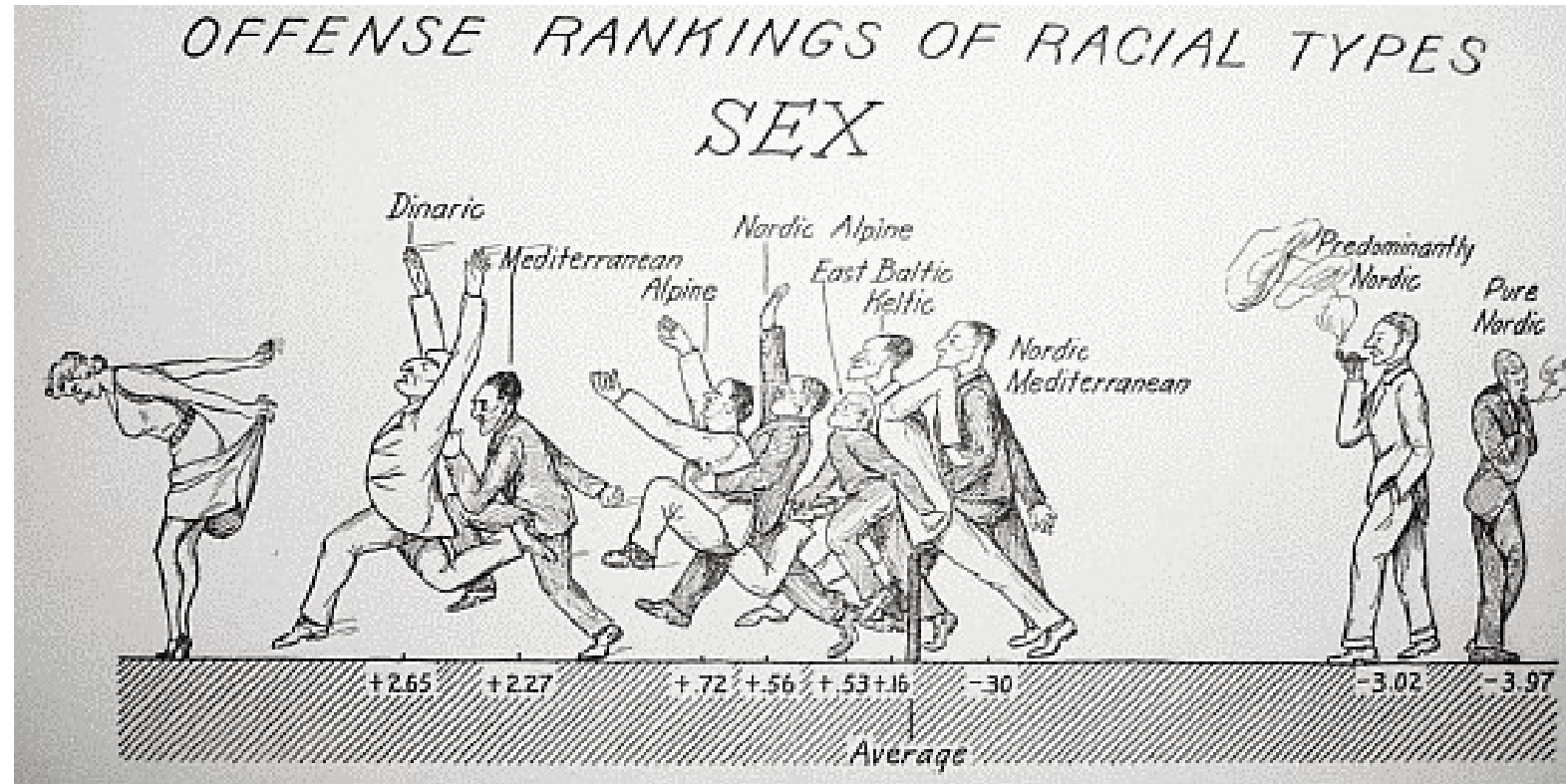
Falta de sentido moral, incapacidad de arrepentirse.

4 Culturales

Lenguaje criminal, uso extensivo de tatuajes.

Hooton, 1939

No es una caricatura de época: es una lámina de un libro académico, publicada por un antropólogo de Harvard.



«Diferencias etnoraciales en delitos sexuales», en Earnest A. Hooton, *Crime and the Man / The American Criminal*, 1939.

Esto no se quedó en el seminario.

Internamiento, esterilización, eugenesia. Y después, el sustrato de la barbarie nazi.

**De cada 100 jóvenes de 10 a 25 años,
¿cuántos cometieron un delito
en los últimos 12 meses?**

A Menos de 5

B Alrededor de 10

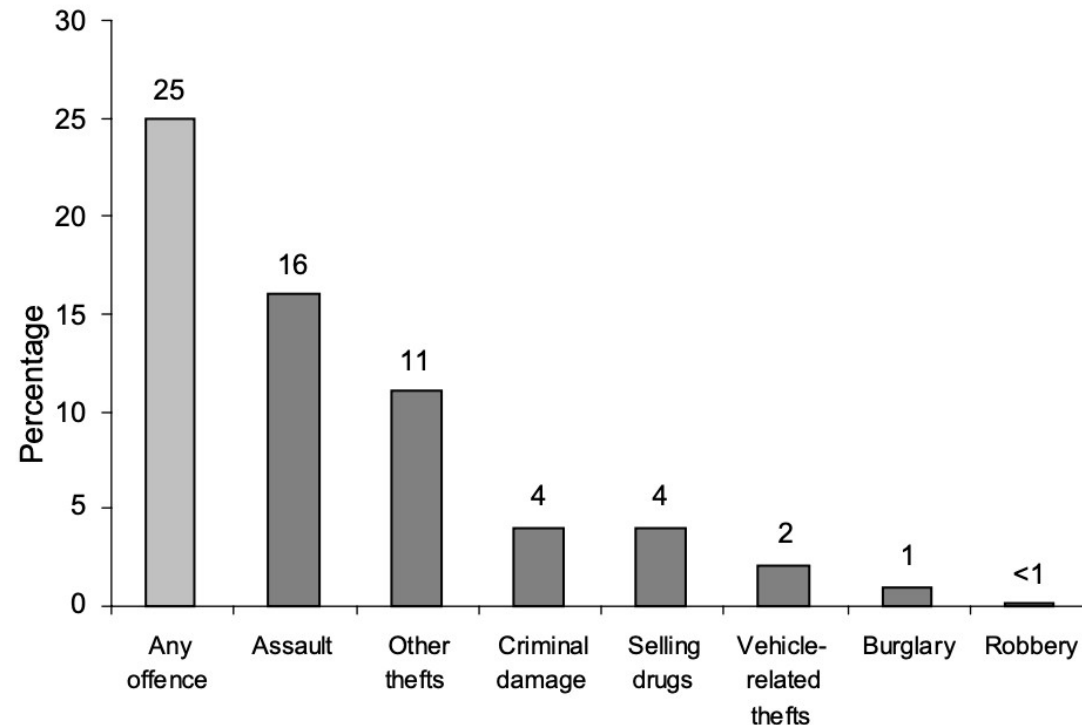
C Alrededor de 25

D Más de 40

Delincuencia confesada, 10 a 25 años

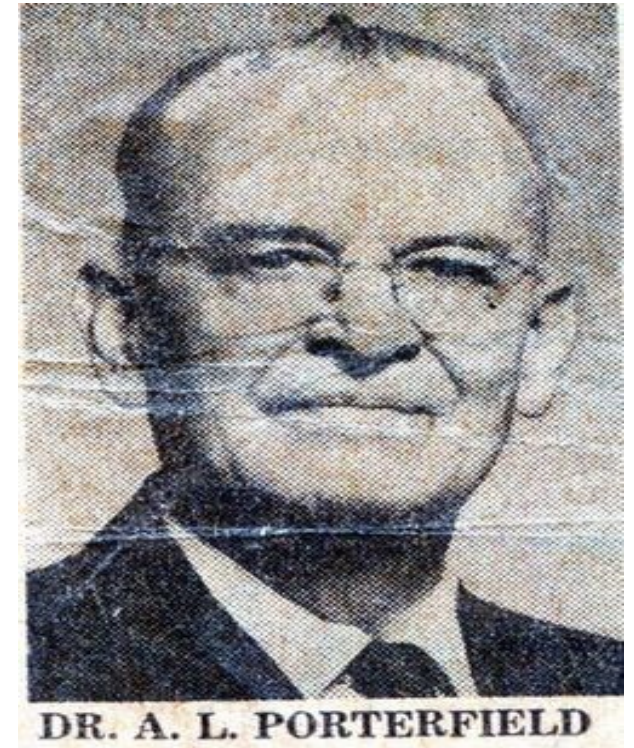
Esto no son detenidos ni condenados: es lo que la gente reconoce cuando se le pregunta en una encuesta anónima.

Figure 2.1 Proportion of 10- to 25-year-olds committing an offence in last 12 months, 2005 OCJS



“*Los delincuentes no son una subespecie del homo sapiens.*”

Austin Porterfield, 1946 · Youth in Trouble



Austin L. Porterfield (1896-1979)

La pregunta cambia de sitio.

Si todos los grupos delinquen parecido, ¿por qué penamos sobre todo a unos?

Matza contra el positivismo

Delinquency and Drift, 1964: las teorías positivistas predicen más delincuencia de la que hay.

1

Es episódico

No delinquen de forma persistente: la mayor parte del tiempo hacen otra cosa.

2

Hay maduración

Llega una edad en que se deja. «Reforma de maduración».

3

Hay agencia

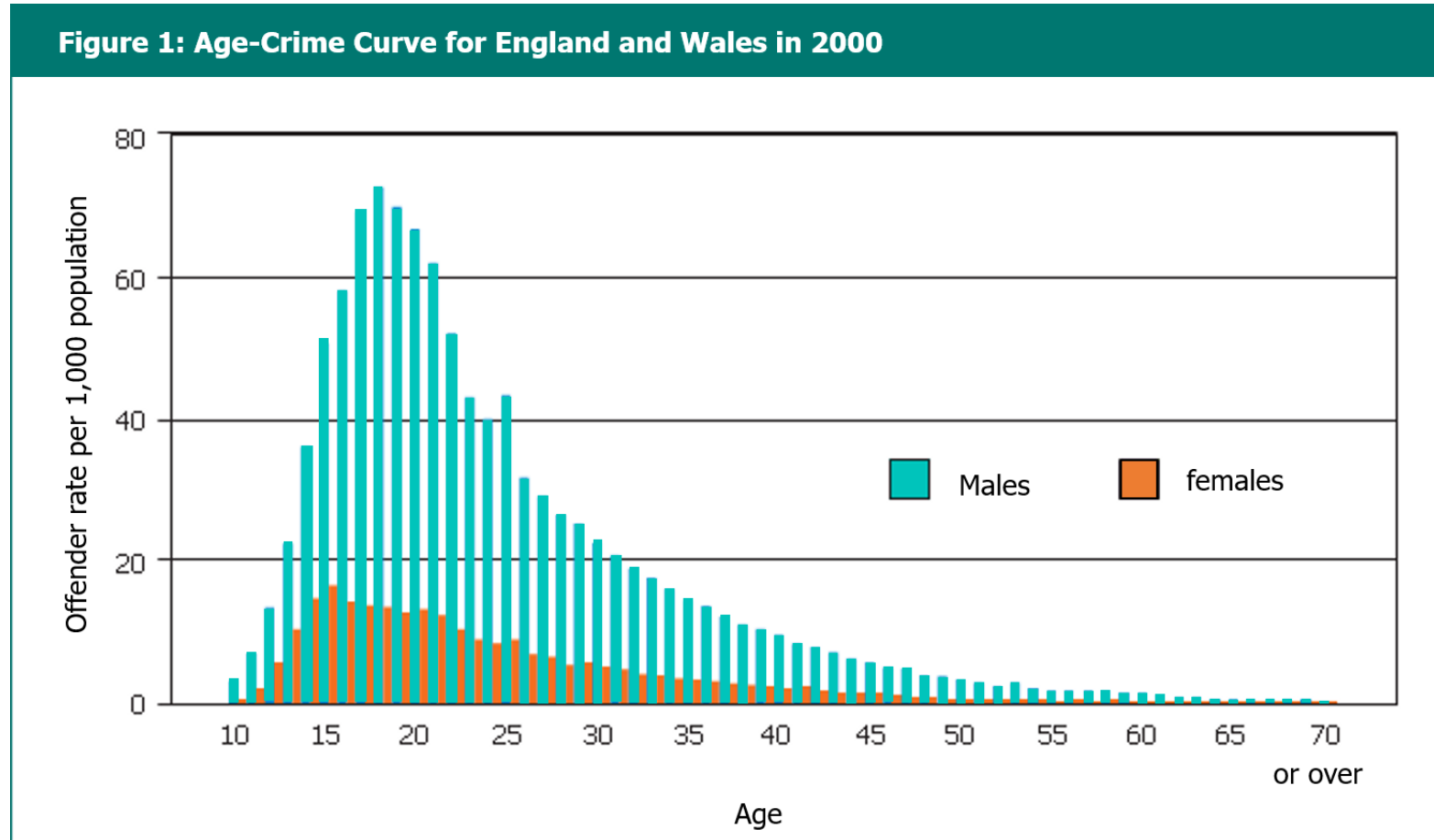
El positivismo los pinta sujetos a fuerzas fuera de su control.

Los años setenta: seguir a la gente durante décadas.

Los estudios longitudinales cambian la imagen del delincuente por segunda vez.

La curva de la edad

Sube en la adolescencia, hace pico cerca de la mayoría de edad y cae. Es la misma forma en todos los sitios donde se ha mirado.



Her Majesty's Inspectorate of Probation.

La carrera criminal

Tiene un inicio y un final. Entre medias, unos delitos se detectan y la mayoría no.

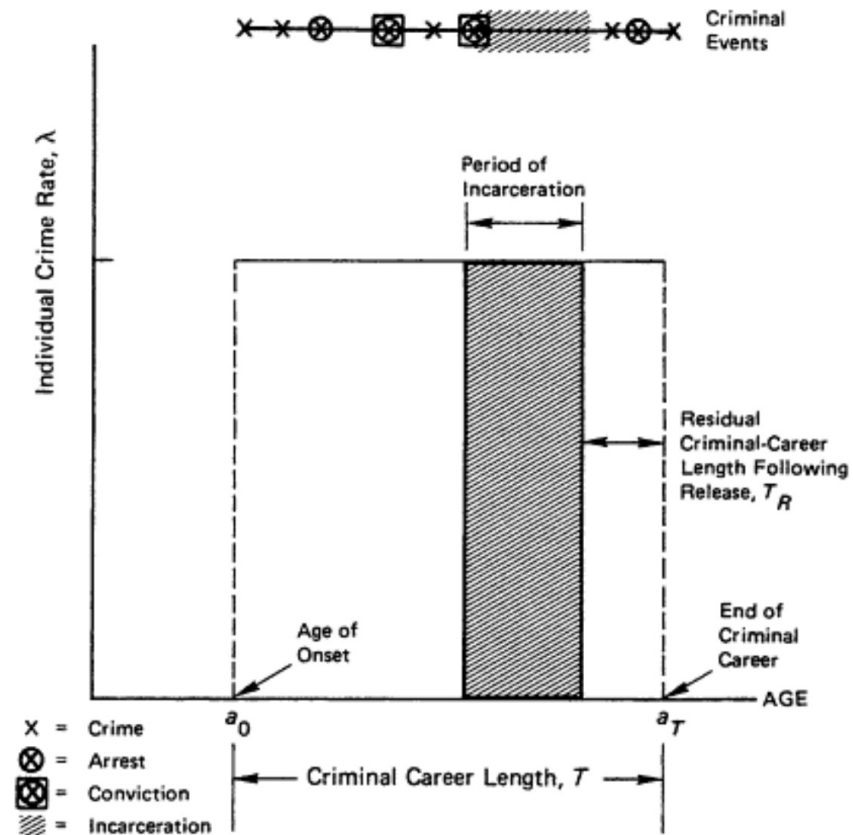


Figure 1-1
An individual criminal career.

Los parámetros de una carrera

1 Participación

Quién inicia una
y quién no.

2 Frecuencia

Delitos por año activo.
La famosa lambda.

3 Seriedad

La gravedad de
lo que se comete.

4 Escalada

La tendencia a ir
a más.

5 Duración

Del inicio al cese.
Cuánto dura.

El paradigma del factor de riesgo.

Importado de la medicina: identificar factores, y luego intervenir sobre ellos.

Los factores de riesgo más citados

Murray, 2010. Ojo: correlatos, no causas.

1 Individuales

Impulsividad, CI bajo, rendimiento escolar bajo.

2 Crianza

Supervisión deficiente, disciplina errática o punitiva, actitud fría.

3 Maltrato

Maltrato físico infantil, conflictos parentales.

4 Familia

Familias desestructuradas o numerosas, padres antisociales.

5 Economía

Bajos ingresos familiares.

6 Entorno

Compañeros antisociales, escuelas y barrios con altas tasas.

En Filadelfia, el 6 % de una cohorte concentró... ¿qué parte de todos los delitos?

A Un 10 %

B Un 25 %

C Más del 50 %

D Más del 80 %

6 %

de la cohorte,
más de la mitad
de los delitos

Habían sido arrestados cinco veces o más antes de los 18. En la cohorte de 1958 fueron el 7,5 % y concentraron el 69 %.

“
Mordiscos a los 4 años, hurtos a los 10, vender drogas a los 16, atracos a los 22, fraudes a los 30. La disposición permanece; su expresión cambia.

Terrie Moffitt, 1993



Terrie E. Moffitt

Las dos trayectorias de Moffitt

Limitada a la adolescencia

Empieza y acaba en la adolescencia.
Deseo de aventura e independencia,
cambios hormonales, influencia
de los iguales.
Adaptativa, no patológica.

Persistente en la vida

Se manifiesta ya en la infancia
y se prolonga en la vida adulta.
Vulnerabilidades neuropsicológicas
por ambiente criminógeno.
Es el 6 % de Wolfgang.

Las dos trayectorias

Una curva que sube y baja con la adolescencia; otra que empieza antes y no baja.

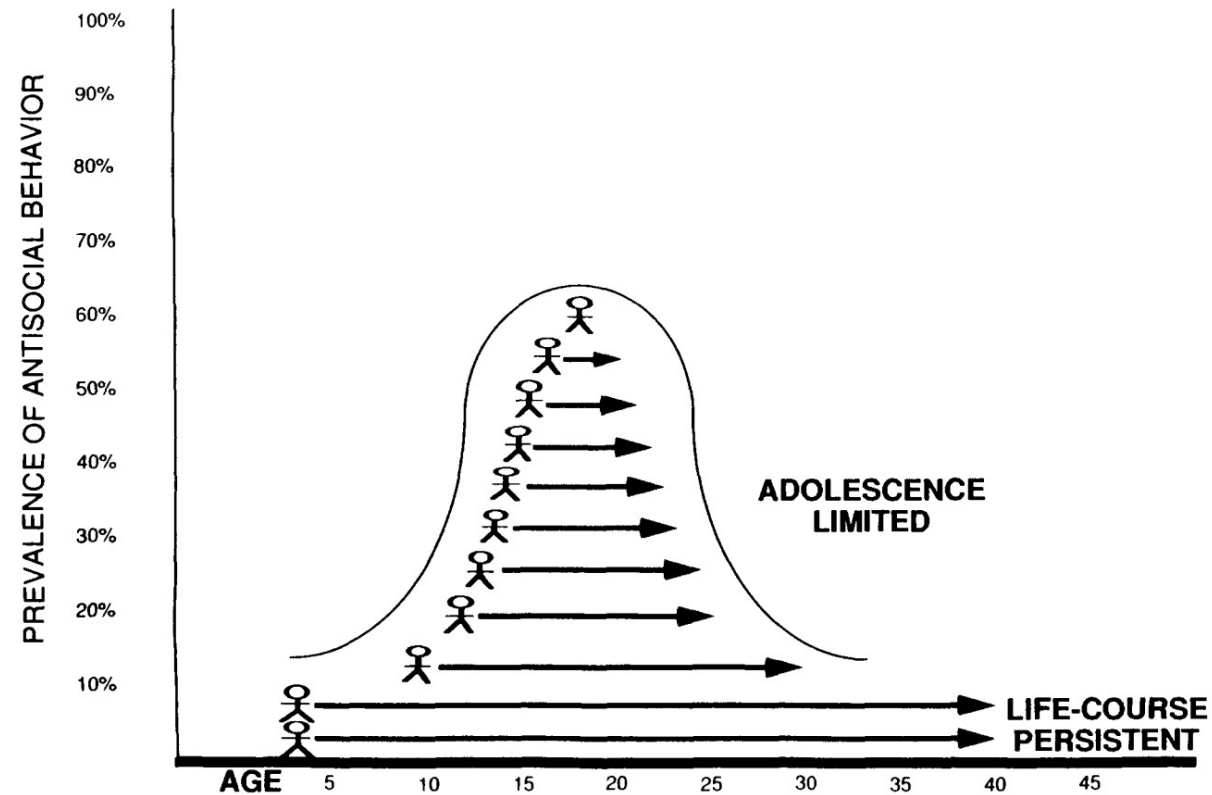


Figure 3. Hypothetical illustration of the changing prevalence of participation in antisocial behavior across the life course. (The solid line represents the known curve of crime over age. The arrows represent the duration of participation in antisocial behavior by individuals.)

Las tres objeciones de Sampson y Laub

1 Los grupos se asumen

La técnica estadística
presupone que hay grupos.
Y por eso los encuentra.

2 Se pierde la agencia

Trata la conducta como
determinada por la infancia,
no por decisiones continuas.

3 Reconocer ≠ predecir

Hacia atrás es fácil.
Hacia delante, mucho menos.

Lo normal es dejarlo.

El desistimiento es un proceso, no un acontecimiento. Con recaídas.

Dos modelos que hoy se suman

Lo externo · Sampson y Laub

Oportunidades vitales.
Empleo estable.
Nuevos lazos sociales:
pareja, familia.

Lo interno · Maruna

Transformación cognitiva.
Cambio de identidad.
Verse capaz de cambiar.
Una narrativa nueva.

«A un psicópata no se le puede rehabilitar: es una condición intratable.»

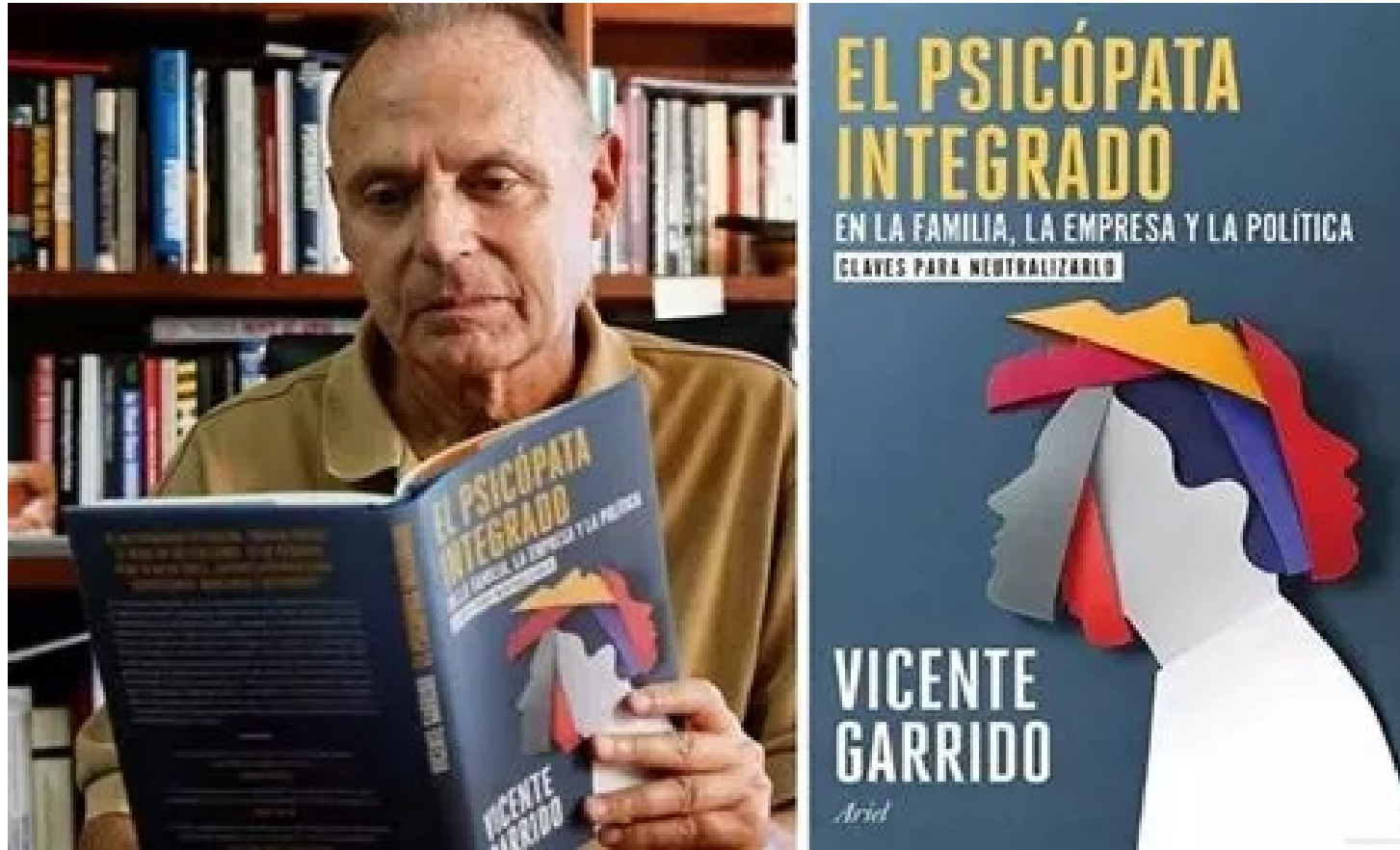
A Verdadero

B Falso

“
Depredadores sociales que seducen, manipulan y se abren camino sin piedad por la vida, dejando tras de sí un rastro de corazones rotos y carteras vacías.

Robert Hare, 1993

La psicopatía como género editorial



Vicente Garrido y uno de sus libros sobre el tema.

Los cuatro factores de la PCL-R

20 ítems, 0-2 puntos cada uno. Corte habitual para «psicopatía»: 30 de 40.

1 Interpersonal

Encanto superficial, labia, grandiosidad, mentira patológica, manipulación.

2 Afectivo

Falta de remordimiento, afectividad superficial, falta de empatía.

3 Estilo de vida

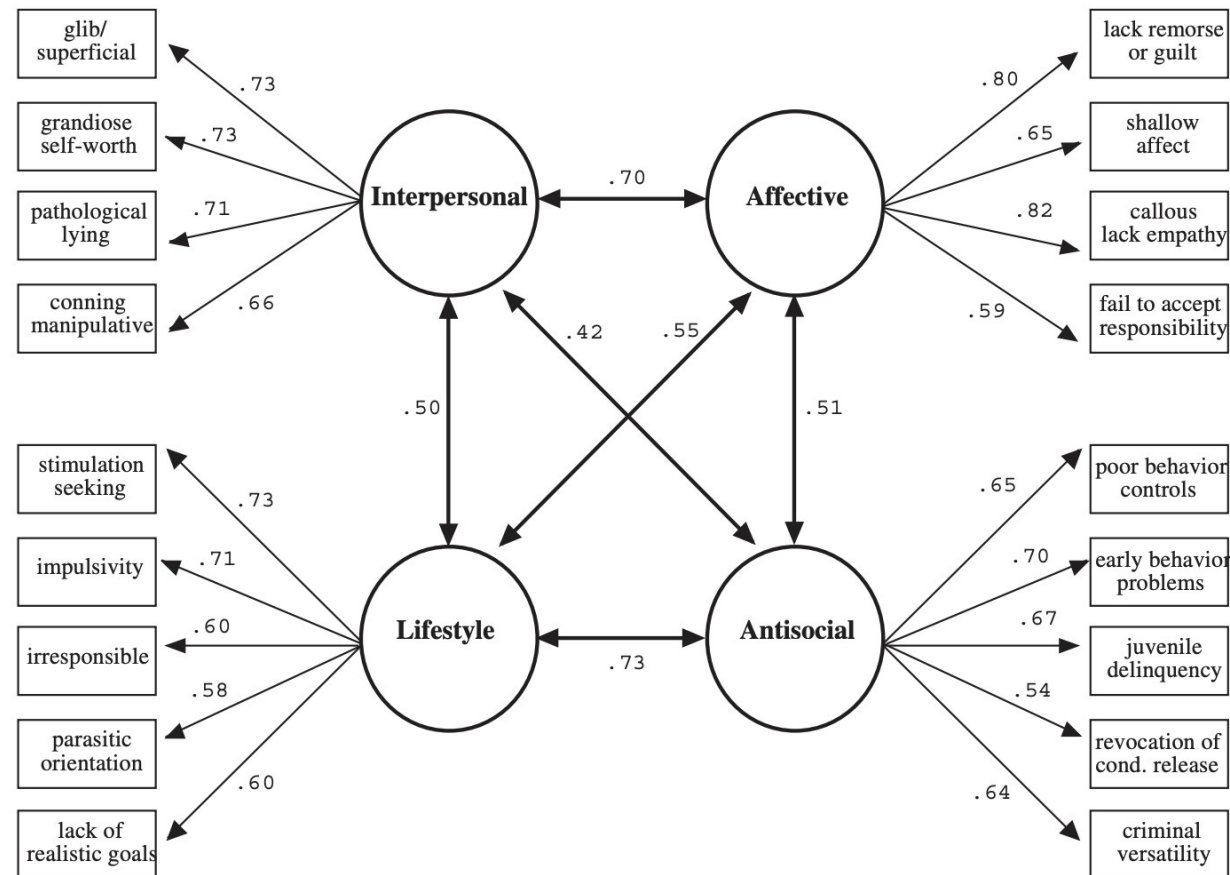
Necesidad de estimulación, parasitismo, impulsividad, irresponsabilidad.

4 Antisocial

Mal control conductual, problemas tempranos, delincuencia juvenil.

Estructura factorial de la PCL-R

Dos grandes factores. El 1 es lo interpersonal y afectivo; el 2, el estilo de vida y la conducta antisocial.



La psicopatía no existe para el DSM ni para el ICD.

Ninguna de las dos clasificaciones oficiales la recoge como trastorno.

Las cuatro premisas que lo justifican todo

Larsen, 2025: sobre esto se apoya el trato penal diferenciado.

1 Son peligrosísimos

Una plaga social responsable de una cantidad desproporcionada de delitos.

2 No tienen cura

Condición crónica e intratable.

3 No tienen moral

Carecen de empatía, remordimiento y conciencia.

4 Es biológico

Está determinado por factores biológicos.

Y lo que dice la evidencia

La revisión de Larsen, premisa por premisa.

1 Diferencias pequeñas

Los estudios de los 90 tenían problemas metodológicos serios.

2 Sí responden

Se benefician del tratamiento como el resto. El pesimismo venía de un solo estudio.

3 Empatía: sin apoyo

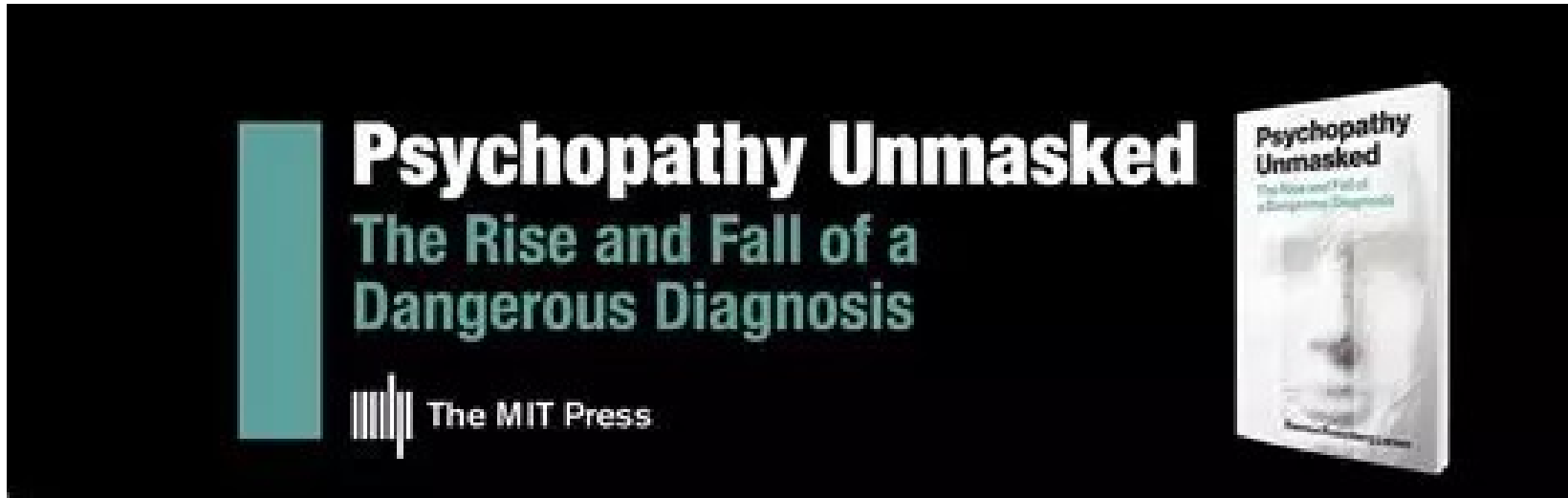
De 1.672 efectos publicados, solo el 11 % resultó significativo.

4 Cerebro: nada

Cientos de experimentos sin diferencias significativas.

«Una idea zombi»

Una idea con atractivo intuitivo, pero muerta: sin referente en la realidad.



Rasmus Rosenberg Larsen, Psychopathy Unmasked: The Rise and Fall of a Dangerous Diagnosis, 2025.

Lealtad adversarial.

Los peritos de la acusación puntúan más alto que los de la defensa. A la misma persona.

¿Hay una identidad delictiva?

Cómo nos vemos, y qué tiene eso que ver con lo que hacemos.

Cómo se entiende hoy la identidad

1 Multidimensional

Personal, social, cultural y narrativa a la vez.

2 Dinámica

Cambia con el tiempo y según el contexto.

3 Relacional

Se forma en la interacción. El reconocimiento ajeno condiciona.

4 Narrativa

Las historias que nos contamos sobre quiénes somos.

“
«Desviado», «delincuente» o «criminal» no son cajas
ontológicas en las que los seres humanos encajen
perfectamente.

David Matza, *Becoming Deviant*, 1969

Convertirse en desviado

Matza: un proceso secuencial y abierto, no un destino.

1

Afinidad

Una inclinación hacia ciertos comportamientos prohibidos.

2

Afiliación

Entrar en círculos que incluyen o patrocinan las infracciones.

3

Significación

Interpretar lo hecho como prueba de lo que uno es.

Quien desiste ha construido una historia nueva.

Maruna: para entender a quien delinque, hay que entender los relatos que se cuenta.

Quien delinque de forma habitual, ¿tiende a especializarse en un tipo de delito?

- A** Sí, casi siempre
- B** Sí, una mayoría
- C** No, la regla es la versatilidad
- D** Depende solo del sexo

Delincuencia estilo bufé.

«Cafeteria style»: se coge un poco de todo. La regla es la versatilidad, no la especialización.

Dónde sí aparece especialización

1 A corto plazo

Se ve en ventanas cortas y se diluye en carreras largas.

2 Con la edad

Quienes son mayores se especializan algo más.

3 En mujeres

Algo más que los hombres, que tienden a la versatilidad.

4 En redes cerradas

Grupos pequeños y unidos, ámbito geográfico limitado: división del trabajo.

5 Con inicio precoz, no

Inicio temprano, alta frecuencia y bandas predicen versatilidad.

6 Y cambia con la vida

Empleo, matrimonio y consumo mueven de especialización a versatilidad.

Volvamos a la primera pregunta.

Proyectad otra vez la nube de palabras del principio.

**Hay diferencias.
Pero son de grado,
no de clase.**

Se distribuyen de forma continua, cambian a lo largo de la vida, y se reconocen mejor hacia atrás.

Tres hábitos

1

¿Qué fabrica la categoría?

Con qué se mide, con quién se validó, qué pasa en otras poblaciones.

2

¿Hacia atrás o hacia delante?

Reconocer una trayectoria vivida no es predecir la que viene.

3

¿Qué autoriza la etiqueta?

Cada categoría hizo posible una decisión sobre la vida de alguien.

Auditad una categoría

- 1 Grupos pequeños. A cada uno, una de las categorías de hoy.
- 2 ¿Con qué instrumento se fabricó? ¿Sobre qué muestra? ¿Qué tiene de circular?
- 3 ¿Qué decisión sobre una persona concreta autoriza esa etiqueta?

Los delincuentes no son una subespecie del homo sapiens.

Austin Porterfield, 1946. Ochenta años después, sigue siendo lo más importante del capítulo.